

המוצא תפילין פרק עשירי עירובין

צמ.

עין משפט נר מצוה

מסורת הש"ס

מדיפא ר"מ. הא דלא יפתח^ט לאיירי ר"מ צו: הא הולא. החפץ מד' אמות חייב. אע"ג דהוא עומד בגובה והגביו למעלה מ' והעבירו לא אמרי' העצרת דרך מקום פטור הוא אלמא בזה הנחה ועקירה אוליין והרי נטלו מתחילת ארבע והניחו לטוף ארבע: פטור **אבל אסור.** מדרבנן דילמא אחי לעבדו דרך למטה מעשרה: מהשכחו. שהוא לרין לך משווא לא הולא חשובה: וכן. מתחילת ד' לטוף ד': כפי הכנשו. שקטנה שלהבת ונשרפה: כפר עקירה. מן הגוף אוליין והן נעקרים מן החלל של גוף ומייצ דמוילא מן הגוף שהוא רה"י לרה"ר: או כפר וילא. שיואל מן הגוף ממנו והרי פי אמה ברה"ר ואין כאלו עקירה מרה"י: ואע"ג דלא סיפד. בתמיה. דמשום תלישה לאויהי אמר ר' יהודה דאסור דלמפק קאי ואפי' דלא היפך זה בתוך פיו: היה אונל דינלה. של תרומה: בידים מסואבות. סתם ידים שלא נטלו הן שניות ופוסלות את התרומה: ר"מ מטמא. שהרי הוכשרה התרומה צדוק שצפיו: ר' יוסי מטמא. דקסבר כל זמן שהרוק בתוך פיו לאו משקה הוא והרי הוא כגופו של אדם ואינו מכשיר: היפך. צדוק להוילא לחן טמא דלמשדיה קאי ומכשיר: מוחלפם השיטה. החליף ר' יהודה שיטתו וילא הימנה: לא פחליף. לא תימא מוחלפת היא דמתני' דקאמר אע"ג דלא היפך קאי למשדיה בכיחו עסקינן לימה שחלפה מן הגוף ע"י חולי שקורין טו"ש: יחיו ונפלה. לא יהלך ד' אמות עד שירוק: מאי לאו. תרתי קתני כיחו וכן רוקו: דרשינן מעיקרא. מוחלפת השיטה: חייב מיסא. בידים שמים: כל משנאי אהבו מוח. תורה אמרה להאי קרא דפרשת ה' קנני: אלא למשנאי. למשנאליס^י דעמו דאלינות: והא מינס אנו. שעל כרחו הוא ע"י חולי או האניה: כיה וכן קאמרין. שרקק אותו צפני צו והיה לו להסתלק משם כוונתו: ברה"ר וישה צרה"ר. וישנו צארו לרה"ר ושתה גזירה שמה יכניס הכלי אללו: וכן גג. מפרש בגמ' ע"כ^י לענין מעשר: גמ' ישה רבנן. דעלם^י אוקימנא להא דקתני נחם: עומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר כרצון דפליגי עליה דר"מ במתני' גבי מפתח ולא גזרינן שמה יכניס והכל גור שמה יכניס כר"מ והא ליכא למימר דשמיית המים תהי הכנסה כמשמין ורוק דלא דמי דהתם קא עקר מרשות ורוק עבד הכנה לרשות ואלו שמה עבד עקירה והנחה צדחא רשותא דהא צרשות שהוא שמה זה פיו עומד

וצפיו הן נחין מיד: בחפילין הצריכין לו. אפי' רצון מודו דגור צה דמתוך שהוא לרין להם יכניסם אללו הלכך משקין הללו לריכין לו וגזרינן: כרמליס מאי. מהו שיעמוד בכרמלית ושתה ברה"י או ברה"ר: היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר ושתה ברה"י כך לא יעמוד בכרמלית ושתה ברה"י: היא גופא גזירה. אי דעיל לגביה לא ליכא אסורא דאורייתא אלא גזירה דרבנן דלא לימי לפוקי מרה"י לרה"ר ואנן ניקום ויגור שמה אטו הכנסת כלי:

ובן בנת. לענין מעשר פירוש לרין שכינס ראשו ורצו על דמיון רצון מודו דגור צה דמתוך שהוא לרין להם יכניסם אללו הלכך משקין הללו לריכין לו וגזרינן: כרמליס מאי. מהו שיעמוד בכרמלית ושתה ברה"י או ברה"ר: היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר ושתה ברה"י כך לא יעמוד בכרמלית ושתה ברה"י: היא גופא גזירה. אי דעיל לגביה לא ליכא אסורא דאורייתא אלא גזירה דרבנן דלא לימי לפוקי מרה"י לרה"ר ואנן ניקום ויגור שמה אטו הכנסת כלי:

ובן בנת. לענין מעשר פירוש לרין שכינס ראשו ורצו על דמיון רצון מודו דגור צה דמתוך שהוא לרין להם יכניסם אללו הלכך משקין הללו לריכין לו וגזרינן: כרמליס מאי. מהו שיעמוד בכרמלית ושתה ברה"י או ברה"ר: היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר ושתה ברה"י כך לא יעמוד בכרמלית ושתה ברה"י: היא גופא גזירה. אי דעיל לגביה לא ליכא אסורא דאורייתא אלא גזירה דרבנן דלא לימי לפוקי מרה"י לרה"ר ואנן ניקום ויגור שמה אטו הכנסת כלי:

ובן בנת. לענין מעשר פירוש לרין שכינס ראשו ורצו על דמיון רצון מודו דגור צה דמתוך שהוא לרין להם יכניסם אללו הלכך משקין הללו לריכין לו וגזרינן: כרמליס מאי. מהו שיעמוד בכרמלית ושתה ברה"י או ברה"ר: היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר ושתה ברה"י כך לא יעמוד בכרמלית ושתה ברה"י: היא גופא גזירה. אי דעיל לגביה לא ליכא אסורא דאורייתא אלא גזירה דרבנן דלא לימי לפוקי מרה"י לרה"ר ואנן ניקום ויגור שמה אטו הכנסת כלי:

ובן בנת. לענין מעשר פירוש לרין שכינס ראשו ורצו על דמיון רצון מודו דגור צה דמתוך שהוא לרין להם יכניסם אללו הלכך משקין הללו לריכין לו וגזרינן: כרמליס מאי. מהו שיעמוד בכרמלית ושתה ברה"י או ברה"ר: היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר ושתה ברה"י כך לא יעמוד בכרמלית ושתה ברה"י: היא גופא גזירה. אי דעיל לגביה לא ליכא אסורא דאורייתא אלא גזירה דרבנן דלא לימי לפוקי מרה"י לרה"ר ואנן ניקום ויגור שמה אטו הכנסת כלי:

ובן בנת. לענין מעשר פירוש לרין שכינס ראשו ורצו על דמיון רצון מודו דגור צה דמתוך שהוא לרין להם יכניסם אללו הלכך משקין הללו לריכין לו וגזרינן: כרמליס מאי. מהו שיעמוד בכרמלית ושתה ברה"י או ברה"ר: היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר ושתה ברה"י כך לא יעמוד בכרמלית ושתה ברה"י: היא גופא גזירה. אי דעיל לגביה לא ליכא אסורא דאורייתא אלא גזירה דרבנן דלא לימי לפוקי מרה"י לרה"ר ואנן ניקום ויגור שמה אטו הכנסת כלי:

ובן בנת. לענין מעשר פירוש לרין שכינס ראשו ורצו על דמיון רצון מודו דגור צה דמתוך שהוא לרין להם יכניסם אללו הלכך משקין הללו לריכין לו וגזרינן: כרמליס מאי. מהו שיעמוד בכרמלית ושתה ברה"י או ברה"ר: היא היא. כי היכי דלא יעמוד ברה"ר ושתה ברה"י כך לא יעמוד בכרמלית ושתה ברה"י: היא גופא גזירה. אי דעיל לגביה לא ליכא אסורא דאורייתא אלא גזירה דרבנן דלא לימי לפוקי מרה"י לרה"ר ואנן ניקום ויגור שמה אטו הכנסת כלי:

הוא סבר מדיפא ר"מ בו. פי' צקונט' סיפא היא דלא יפתח לאיירי צה ר"מ וק"ק דהיא רחוקה יותר מדאי ונראה לר"י דסיפא דלא ישמין ולא ירוק דפליג עליה ר' יהודה וסתם צר פלוגתא דר' יהודה ר"מ ומיהו קשה דל"כ הוה ליה למיפרך נמי בגמרא ר"מ אדר"מ למאי דגרסי' צדוק ספריס ר' מאיר מטמא וכן גרס ר"מ ולמאי דמסיק מוחלפת השיטה נמי יחא דלא תיקשי דר"מ אדר"מ ושמא מש"ה הניח מלהקשות דר"מ אדר"מ משום דליכא דמהפכי דרבי מאיר לדברי רבי יוסי:

זרק ונה ברה"ר בפי בלב בו. אורי' דלא גרסי' ונה דונא משמע דלא נחמין לך כדמוכח צפ"ק דשבת (דף ה.) גזי הא דל"ר יוחנן זרק חפץ והלך ונה בתוך ידו של חבירו חייב הכא איירי במתכוין לכן ומיהו ר"מ גריס ונה דמלי למימר דונא משמע שפיר מתכוין דסתם זרק נח החפץ צמקום שמתכוין אצל הלך ונה משמע שהלך בלא כוונה האדם ועוד י"ל דצפ"ק דשבת מיתורא דמימרא דייק דלאירי בלא מתכוין^ט: **מהשבתו** משו"י ל"ה מקום. דוקא צבי האי גוונא דנהנה צאמו מקום טפי מצמקום אחר כגון צפי כלל שאללנה וצפי הכנשו שמשק שם וכן השמין ורק אצל זרק על המקלות או על שום דבר אפי' במתכוין לא אחריו מחשבתו משו"י ל"ה מקום: **היה קאי אובל** דבי"ה בידים מסואבות. פי' נקוטטס דצילה של תרומה ור"י אומר דלפי צל חולין יחא ידיים הפוסלות תרומה מטמאין את הרוק שהוא משקה להיות תחילה וחזור ומטמא את הדצילה וגם מכשירה דהוה להו חולין טמאים דפוסלין את הגוייה דמשקין כל שהוא מטמאין כדאמרין בצרכות פרק אלו דברים (דף נב.) שמה ילא מים אחורי הכוס ודבר ויטמאו את הידים וסתמא דמאחורי הכוס ליכא רביעית דכלל נטילתו ליכא אלא רביעית וצפ"ק דפסחים (דף יד:) נמי משמע שהצדק מטמא מחמת המשקין שעליו וסתמא ליכא צה רביעית והא דקאמר בכמה דוכתי לטמא טומאה שמה רביעית

^ט גזי יין נכך וצנויר נחם: גזי עשר רביע' היינו לפסול את הגוייה דמתן צמעי' (דף פ.) כל המשקין מנטרפין לפסול את הגוייה רביעית אצל ליטמא ולטמא אוכלים בכל שהוא [משקין] טימאו ומטמו ורוק חשיב משקה לקבל טומאה כמו שחשבו משקה להכשיר דצילה והשמה שהיא דחגיגה (דף כ:) נימא נפסקה לי וקשרתיה צפה לפי מה שפירשתי יחא אפי' צדוק של טהור וכן פי' הר"ר י"ט נימא נפסקה לי וקשרתיה צפה ושעה שחלג זה כדי לקבל טומאה עדיין היה רוק נח עליה שניטמא מחמת הידים וטימא את המפה שהמשקה מטמא בכל שהוא כדפרישתי ולא כמו שמפרש ר"ת דלאירי צדוק של זה כמו שפירש שם צקוטטס לפי שלא היה נראה לו להעמיד צדוק של טהור משום דלא חשיב רוק משקה לקבל טומאה דחשיב שפיר משקה כדפרישתי:

רבי מאיר מטמא. אית ספריס דגרסי' רבי מאיר מטהר: הגת ועל ידי כן מותר לשתות בכל ענין והיינו כרבי מאיר: **קולט** למקום שההפצין נתונים בו. איבעיא להו כגון שצריכין לו דהן בכרמלית, מהו שיעמוד ברשות הרבים או ברשות היחיד. אמר אביי היא. כלומר אסור. רבא אמר היא גופא משום רשות הרבים לרשות היחיד גזירה היא שמה יצריא מרשות לרשות, דהיא איסורא דאורייתא, ניקו ונגזרו נמי כרמלית אטו רשות הרבים, גזירה לגזירה לא גזרינן. ודייק אביי מדתנן

רבי מאיר מטמא. אית ספריס דגרסי' רבי מאיר מטהר: הגת ועל ידי כן מותר לשתות בכל ענין והיינו כרבי מאיר: **קולט** למקום שההפצין נתונים בו. איבעיא להו כגון שצריכין לו דהן בכרמלית, מהו שיעמוד ברשות הרבים או ברשות היחיד. אמר אביי היא. כלומר אסור. רבא אמר היא גופא משום רשות הרבים לרשות היחיד גזירה היא שמה יצריא מרשות לרשות, דהיא איסורא דאורייתא, ניקו ונגזרו נמי כרמלית אטו רשות הרבים, גזירה לגזירה לא גזרינן. ודייק אביי מדתנן

רבי מאיר מטמא. אית ספריס דגרסי' רבי מאיר מטהר: הגת ועל ידי כן מותר לשתות בכל ענין והיינו כרבי מאיר: **קולט** למקום שההפצין נתונים בו. איבעיא להו כגון שצריכין לו דהן בכרמלית, מהו שיעמוד ברשות הרבים או ברשות היחיד. אמר אביי היא. כלומר אסור. רבא אמר היא גופא משום רשות הרבים לרשות היחיד גזירה היא שמה יצריא מרשות לרשות, דהיא איסורא דאורייתא, ניקו ונגזרו נמי כרמלית אטו רשות הרבים, גזירה לגזירה לא גזרינן. ודייק אביי מדתנן

רבי מאיר מטמא. אית ספריס דגרסי' רבי מאיר מטהר: הגת ועל ידי כן מותר לשתות בכל ענין והיינו כרבי מאיר: **קולט** למקום שההפצין נתונים בו. איבעיא להו כגון שצריכין לו דהן בכרמלית, מהו שיעמוד ברשות הרבים או ברשות היחיד. אמר אביי היא. כלומר אסור. רבא אמר היא גופא משום רשות הרבים לרשות היחיד גזירה היא שמה יצריא מרשות לרשות, דהיא איסורא דאורייתא, ניקו ונגזרו נמי כרמלית אטו רשות הרבים, גזירה לגזירה לא גזרינן. ודייק אביי מדתנן

רבי מאיר מטמא. אית ספריס דגרסי' רבי מאיר מטהר: הגת ועל ידי כן מותר לשתות בכל ענין והיינו כרבי מאיר: **קולט** למקום שההפצין נתונים בו. איבעיא להו כגון שצריכין לו דהן בכרמלית, מהו שיעמוד ברשות הרבים או ברשות היחיד. אמר אביי היא. כלומר אסור. רבא אמר היא גופא משום רשות הרבים לרשות היחיד גזירה היא שמה יצריא מרשות לרשות, דהיא איסורא דאורייתא, ניקו ונגזרו נמי כרמלית אטו רשות הרבים, גזירה לגזירה לא גזרינן. ודייק אביי מדתנן

בא א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ג סגמ לאוין סה: **בב ב מיי' שם הלכה יג** סגמ שם: **ל ג מיי' שם הלכה ג** סגמ שם טו"ע א"ח סי' שז סעיף ב: **לא ד מיי' פ"ג מהל' טומאת אוכלין הל' ז:** **לב ה טור ש"ע י"ד סי'** רמז סעיף טו: **לג ו ז מיי' מהל' שבת הלכה ג סגמ** לאוין סה טו"ע א"ח סי' שז סעיף א:

רבינו חננאל (המשך) מחשבתו שחושב כדי לעקור מהן להנאתו, משווא להו כמו שיש בו מ' טפוחים, וכדברא דאמר רבא דוק ונה בפי הכלב או בפי הכבשן חייב, דמחשבתו שווא לפי הכלב ולפי הכבשן (במקום ד'). הכא נמי פיו ופי אחריו מחשבתו משווא להו כאילו מקום ח' בעי רבא הוא ברשות הרבים ופי אחריו ברשות היחיד, או [הוא] ברשות היחיד ופי אחריו ברשות הרבים מהו. בחר עקירה אוליין ומרשות לרשות הוא. או דילמא בחר יצריא אוליין ורשות אחת היא. ועלתה בתיקו וקיימא על כל תיקו איסורא לחומרא. ר' יהודה [אומין] אע"פ שנתלש דרוק בפיו כו. ואע"פ דלא אפילו ברוק נתלש בקרא. א' והתניא האוכל דבילה בידים מסואבות והניסין ידו לתוך פיו ליטול צדור ר' מאיר מטמא שכבר נכשרה ברוקו ונגע בה ידיהו מסואבות. ור' יוסי מטהר אומר זה הכשר. ר' יהודה שמה ילא מים אחורי הכוס ודבר ויטמאו את הידים וסתמא דמאחורי הכוס ליכא רביעית דכלל נטילתו ליכא אלא רביעית וצפ"ק דפסחים (דף יד:) נמי משמע שהצדק מטמא מחמת המשקין שעליו וסתמא ליכא צה רביעית והא דקאמר בכמה דוכתי לטמא טומאה שמה רביעית ^ט גזי יין נכך וצנויר נחם: גזי עשר רביע' היינו לפסול את הגוייה דמתן צמעי' (דף פ.) כל המשקין מנטרפין לפסול את הגוייה רביעית אצל ליטמא ולטמא אוכלים בכל שהוא [משקין] טימאו ומטמו ורוק חשיב משקה לקבל טומאה כמו שחשבו משקה להכשיר דצילה והשמה שהיא דחגיגה (דף כ:) נימא נפסקה לי וקשרתיה צפה לפי מה שפירשתי יחא אפי' צדוק של טהור וכן פי' הר"ר י"ט נימא נפסקה לי וקשרתיה צפה ושעה שחלג זה כדי לקבל טומאה עדיין היה רוק נח עליה שניטמא מחמת הידים וטימא את המפה שהמשקה מטמא בכל שהוא כדפרישתי ולא כמו שמפרש ר"ת דלאירי צדוק של זה כמו שפירש שם צקוטטס לפי שלא היה נראה לו להעמיד צדוק של טהור משום דלא חשיב רוק משקה לקבל טומאה דחשיב שפיר משקה כדפרישתי:

א) משמע מלשון דביתא היא וכן לקמן בסמוך אמר והא דמתא בצרייתא ו"ע דהא תמס היא כוללם פ"ח.